

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		29/01/2025	
Date d'affichage de la convocation :		29/01/2025	
Nombre de membres :			SEANCE DU 04 FEVRIER 2025
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		32	
Pour :		32	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi quatre février à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONI, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Thomas SOLOZABAL à Stéphane QUINTIN, Christophe HEMERY à Edith PUGNET, Karine TARTAS à Michèle CAIL COMS, Jean-François REGNIER à André GILLARD, Virginie CABRITA à Cyrille BERNARDIN, Ludvine LORIEUX à Ahmed EL HOUMMASS, Philippe GLEIZES à Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Thomas SOLOZABAL, Christophe HEMERY, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludvine LORIEUX, Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Rosemary DROUILLOT		

AFFAIRE N°02 : INTERCOMMUNALITE.
Convention de remboursement des Communes relatives à l'entretien des voiries d'intérêt communautaire par les Communes en 2024.

Monsieur Cyrille BERNARDIN, rapporteur, rappelle que la loi « 3DS » du 21 février 2022 (Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et portant diverses mesures de Simplification de l'action publique locale), a ouvert la possibilité pour Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMM) de déléguer à ses Communes membres la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire (VIC). Cette possibilité est prévue à l'article L.5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales. La compétence déléguée est exercée au nom et pour le compte de la Communauté Urbaine.

C'est dans ce cadre que les Communes de PMM, à l'exception de celles n'ayant pas définies de VIC, ont fait le choix d'assurer l'entretien courant des VIC de leur territoire communal, et qu'une convention définissant le périmètre et les modalités de la compétence « entretien courant » est mise en place à partir du 1er janvier 2025. Aussi, en 2024, l'entretien de la VIC a été réalisé par les Communes membres sur leur territoire dans les mêmes conditions que précédemment afin d'assurer la continuité de service.

Elles sont donc intervenues sur :

- L'entretien de la voirie, dont la viabilité hivernale, et des accessoires du domaine public routier, dont l'éclairage public (changement ampoule, de luminaire, remise en place de mâts, réparation de câble...), les feux de signalisation, les arbres d'alignement (taille, remplacement) ;

- La réalisation des travaux d'entretien courant, de maintenance et du petit entretien de voirie préventif et curatif de type nid de poule, remplacement de potelet, reprise d'enrobés inférieure à 50 m², reprise de bordures et de trottoirs de moins de 10 mètres linéaires ainsi que des contrôles réglementaires ;
- Le balayage et nettoyage de la voirie et de leurs accessoires, en ce compris la surface des grilles/avaloirs et les trottoirs ;
- La collecte et traitement des rejets clandestins ;
- La réalisation des astreintes de voirie et des interventions d'urgence (mise en sécurité, viabilité hivernale) ;
- La réalisation du petit entretien sur les ouvrages d'art ;
- La réalisation du petit entretien sur des parcs et aires de stationnement ;

Les Communes ont également supporté, pour le compte de PMM, les factures d'éclairage public. Par conséquent, la présente convention prévoit les modalités de remboursement des Communes pour l'entretien effectué sur les VIC durant l'exercice 2024, soit la somme de 78 551 €.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité la convention de remboursement des Communes relatives à l'entretien des voiries d'intérêt communautaire par les Communes en 2024, telle que présentée ci-dessus.

2°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer la convention ainsi que toutes les différentes pièces afférentes à cette affaire.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



La secrétaire de séance

Rosemary DROUILLOT

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 10 février 2025